ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014 PROCESSO Nº 442 / 2014

Pelo presente instrumento, o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC / MA,** com sede na Rua do Passeio, 495, Centro – São Luis / MA, neste ato representado pelo seu Presidente **José Arteiro da Silva,** a partir do resultado final e a respectiva adjudicação / homologação constantes no Processo nº 442 / 2014, Modalidade Pregão Presencial nº 017/2014, **RESOLVE** registrar os preços das empresas vencedoras abaixo identificadas, para Confecção de material gráfico/impressos para estoque do almoxarifado – sede do SENAC / MA, com registro de preço para um período de 06(seis) meses de uso conforme especificações do anexo – I do Edital de Licitação, de acordo com a classificação por elas alcançadas em cada lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às normas constantes na Resolução Senac nº 958 de 18 de setembro de 2012, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Confecção de material gráfico/impressos para estoque do almoxarifado – sede do SENAC / MA, com REGISTRO DE PREÇO para um período de 06(seis) meses de uso conforme especificações do anexo – I do Edital de Licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (Seis) meses, a partir da sua assinatura;

2.2 Durante o prazo de validade do Registro de Preços o **SENAC/MA** não ficará obrigado a comprar os itens objeto desta licitação exclusivamente pelo **Sistema de Registro de Preços**, podendo realizar licitações ou proceder outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações. Se porventura os preços registrados forem inferiores aos

propostos na modalidade de aquisição definida pela **SENAC/MA** como conveniente, o licitante que tiver o preço registrado terá preferência;

2.3 Será admitida à prorrogação da vigência do contrato, nos termos do art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC, instituído pela da Resolução 958/2012, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao **SENAC/MA,** através da Gerência Administrativa e Financeira no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.2 O preço manter-se-á fixo, equivalente ou inferior ao valor proposto durante o prazo contratual, cujo pagamento dar-se-á tão somente em caso de aquisição pelo **SENAC/MA;**

4.3 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro de preços, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, mediante petição escrita, devidamente fundamentada, nos termos da legislação que rege a matéria;

4.4 O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das normas federais pertinentes à política econômica;

4.5 Caso seja constatado que o menor preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o **SENAC/MA** poderá solicitar ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis de mercado. Considera-se, todavia, média dos preços praticados no mercado, os valores praticados por licitantes que apresentem seus produtos em iguais condições, peças, insumos e demais ao fornecedor do preço registrado;

LOTE 01 - ENVELOPES
EMPRESA: A.J. LINHARES E SILVA-ME -(FORT COM. GRÁFICA E EDITORA)
CNPJ:06.025.573/0001-56

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	ENVELOPE GRANDE TIMBRADO, PARDO PAPEL 180gr, TAM. 26X36cm, IMPRESSÃO EM POLICROMIA – CONFORME MODELO	UNIDADE	4.000	**R$ 0,80**	**R$ 3.200,00**
1.2	ENVELOPE GRANDE TIMBRADO BRANCO, EM PAPEL OFFSET BRANCO CERTIFICADO FSC 120gr, TAM 26X36cm, IMPRESSÃO EM POLICROMIA – CONFORME MODELO.	UNIDADE	4.000	**R$ 0,60**	**R$ 2.400,00**
1.3	ENVELOPE PEQUENO TIMBRADO BRANCO, EM PAPEL OFFSET BRANCO CERTIFICADO FSC 120gr, TAM 20,5X28cm, IMPRESSÃO EM POLICROMIA – CONFORME MODELO.	UNIDADE	1.500	**R$ 0,50**	**R$ 750,00**
1.4	ENVELOPE CARTA TIMBRADO BRANCO, EM PAPEL OFFSET BRANCO CERTIFICADO FSC 120gr, TAM 11.5X23cm, IMPRESSÃO EM POLICROMIA – CONFORME MODELO.	UNIDADE	1.500	**R$ 0,40**	**R$ 600,00**
1.5	ENVELOPE PREMIUM GRANDE TIMBRADO BRANCO, EM PAPEL OFFSET BRANCO CERTIFICADO FSC 180gr, TAM 26X36cm, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, FACA ESPECIAL, ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ UV LOCALIZADO – CONFORME MODELO.	UNIDADE	2.000	**R$ 1,70**	**R$ 3.400,00**
1.6	ENVELOPE PREMIUM MÉDIO TIMBRADO BRANCO, EM PAPEL OFFSETE BRANCO CERTIFICADO FSC 180gr, TAM 20X28cm, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, FACA ESPECIAL, ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ UV LOCALIZADO – CONFORME MODELO.	UNIDADE	2.000	**R$ 1,30**	**R$ 2.600,00**

1.7	ENVELOPE PREMIUM CARTA TIMBRADO BRANCO, EM PAPEL OFFSETE BRANCO CERTIFICADO FSC 180gr, TAM 11.5X23cm, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, FACA ESPECIAL, ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ UV LOCALIZADO – CONFORME MODELO.	UNIDADE	1.000	**R$ 1,00**	**R$ 1.000,00**
1.8	ENVELOPE PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE, 015 COM SOLDAS ELETRÔNICA, TAM. 25X35cm, COM ABA E PRESSÃO NA COR BRANCA PERSONALIZADA COM PINTURA SILK EM POLICROMIA E ILHÓS.	UNIDADE	10.000	**R$ 2,58**	**R$ 25.800,00**
TOTAL DO LOTE 01				**R$ 39.750,00**	

FORMA DE ENTREGA: CONFORME A NECESSIDADE DO SENAC – MA.
PRAZO DE ENTREGA: NO PRAZO MAXIMO DE 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO.

LOTE 02 –

PAPEL OFÍCIO, CAPA DE DIÁRIO DE CLASSE, CAPA DE PROCESSO, FICHA DE INSCRIÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE BENS, CARTÃO DE VISITA E PASTA DE PROJETO.
EMPRESA: GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA -(GRÁFICA E EDITORA LICEU)
CNPJ: 24.084.386/0001-25

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.1	PAPEL OFÍCIO TIMBRADO – DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, BLOCOS C/100fls, FORMATO A4 (210 X 297mm), EM PAPEL OFFSET BRANCO CERTIFICADO FSC 90g/M^2, IMPRESSÃO EM POLICROMIA – CONFORME MODELO.	BLOCO	100	**R$ 4,10**	**R$ 410,00**

2.2	PAPEL OFÍCIO TIMBRADO – CONSELHO REGIONAL, BLOCOS C/100fls, FORMATO A4 (210 X 297mm), EM PAPEL OFFSET BRANCO CERTIFICADO FSC 90g/M^2, IMPRESSÃO EM POLICROMIA – CONFORME MODELO.	BLOCO	50	**R$ 6,20**	**R$ 310,00**
2.3	CAPA DE DIÁRIO DE CLASSE NA COR AZUL NO PAPEL AP 180gr, PERFURADA, VINCADA, 480mm x 320mm (ABERTA) e IMPRESSÃO EM 01 COR, CONFORME MODELO.	UNIDADE	2.000	**R$ 0,38**	**R$ 760,00**
2.4	CAPA DE PROCESSO NA COR AZUL NO PAPEL AP 180gr, PERFURADA, VINCADA, 480mm x 320mm (ABERTA) e IMPRESSÃO EM 01 COR, CONFORME MODELO.	UNIDADE	4.000	**R$ 0,35**	**R$ 1.400,00**
2.5	FICHA DE INSCRIÇÃO, IMPRESSÃO EM 01 COR, BLOCO COM 100FLS, COLA NA EXTERMIDADE, TAM. 21 x 29,70 cm, PAPEL AP 75g, CONFORME MODELO.	BLOCO	50	**R$ 5,60**	**R$ 280,00**
2.6	TRANSFERÊNCIA DE BENS, BLOCO COM 50x3 JOGOS, IMPRESSÃO EM 01 COR, EM 03 VIAS NUMERADAS E CARBONADO, NO TAM: 21 X 29,70cm EM PAPEL AP 75gr – CONFORME MODELO.	BLOCO	20	**R$ 19,50**	**R$ 390,00**
TOTAL DO LOTE 02		**R$ 3.550,00 (Três Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)**			

FORMA DE ENTREGA: CONFORME A NECESSIDADE DO SENAC – MA.
PRAZO DE ENTREGA: NO PRAZO MAXIMO DE 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO.

LOTE 03
MANUAIS, FICHA DE REQUERIMENTO e CARTEIRA DE TRABALHO PARA TREINAMENTO.
EMPRESA: A.J. LINHARES E SILVA-ME -(FORT COM. GRÁFICA E EDITORA).
CNPJ:06.025.573/0001-56

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO INSTRUDOR – CAPA: POLICROMIA COM SANGRIA, PAPEL COUCHÊ FOSCO 230gr, LAMINAÇÃO BRILHO, TAM. 15,00(h) X 10,5 (L) cm; INTERNO: MATERIAL EM POLICROMIA, SANGRIA, PAPEL COUCHÊ FOSCO 90gr, COM 40 PÁGINAS, TAM. 15,00(h) X 10,5 (L) cm. ACABAMENTO: GRAMPEADO – CONFORME MODELO.	UNIDADE	1.500	**R$ 1,50**	**R$ 2.250,00**
3.2	MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ALUNO – CAPA: POLICROMIA COM SANGRIA, PAPEL COUCHÊ FOSCO 230gr, LAMINAÇÃO BRILHO, TAM. 21,30(h) X 15,00(l) cm; INTERNO: MATERIAL EM 04 CORES, PAPEL COUCHÊ FOSCO 90gr, COM 23 PÁGINAS, TAM. 21,30 X 15,00 X 15,00 cm. ACABAMENTO: GRAMPEADO – CONFORME MODELO	UNIDADE	25.000	**R$ 0,68**	**R$ 17.000,00**
3.3	REQUERIMENTO DE MATRÍCULA IMPRESSÃO EM 01 COR, BLOCO COM 100FLS, COLA NA EXTERMIDADE, TAM. 21 x 29,70 cm, PAPEL AP 75g, CONFORME MODELO	BLOCO	30	**R$ 10,00**	**R$ 300,00**
3.4	CARTEIRA DE TRABALHO,PARA FINS DE TREINAMENTO, CONFORME MODELO	UNID.	200	**R$ 18,00**	**R$ 3.600,00**
TOTAL DO LOTE 03		**R$ 23.150,00 (Vinte e Três Mil Cento e Cinquenta Reais)**			

FORMA DE ENTREGA: CONFORME A NECESSIDADE DO SENAC – MA.
PRAZO DE ENTREGA: NO PRAZO MAXIMO DE 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO.

EMPRESAS VENCEDORAS	VALORES
A.J. LINHARES E SILVA-ME -(FORT COM. GRÁFICA E EDITORA)	**R$ 62.900,00**
GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	**R$ 3.550,00**
VALOR TOTAL DO PROCESSO:	O valor total do processo é de **R$ 66.450,00 (Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais).**

4.6 Caso o fornecedor de menor preço não reduza seus valores, será liberado do compromisso assumido, caso em que o **SENAC/MA** convocará os licitantes remanescentes em ordem decrescente de preço, formalizando contrato com aquele que concordar em praticar preços conforme o mercado ou menores que esse;

4.7 Não havendo êxito na redução com os remanescentes esta licitação será revogada, procedendo-se novo certame licitatório;

4.8 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) da presente Ata de Registro é o especificado na tabela abaixo, de acordo com os respectivo(s) lote(s) no Pregão Presencial nº 017 / 2014.

4.9 Os fornecimentos decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 017/2014, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.10 O preço unitário a ser pago por cada fornecimento é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 017/2014 pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integra.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1 O SENAC / MA, providenciará a publicação do extrato desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no site: www.ma.senac.br, que é condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO

6.1 A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

I – Quando a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) não cumprirem às obrigações constantes no Edital de Licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 017/2014;

II – Quando a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) derem causa a rescisão administrativa do contrato (ou instrumento que o substitua) decorrente deste REGISTRO DE PREÇOS;

III – Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato (ou instrumento que o substitua) decorrente deste REGISTRO DE PREÇOS;

IV – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

V – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

6.2 A empresa será informada do cancelamento do preço registrado por correspondência, a qual será juntada ao processo da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

6.3 Quando o endereço da empresa a ser informada do cancelamento do preço registrado, foi ignorado, incerto ou inacessível, será feita através do site: www.ma.senac.br, considerando-se o cancelamento do preço registrado a partir da publicação;

6.4 As solicitação da EMPRESA(S) VENCEDORA(S) para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo SENAC / MA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ATA e no Edital de Licitação;

6.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades contratuais da(s) EMPRESA(S), relativas ao(s) fornecimento(s) do(s) item(s) no(s) respectivo(s) lote(s);

6.6 Caso o SENAC / MA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ATA, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar os pagamentos das faturas, até que a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) cumpram integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 As sanções administrativas para os casos de descumprimento das cláusulas e condições estabelecida no presente instrumento convocatório serão: **advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa.**

7.1.1 A sanção multa será aplicada nas seguintes hipóteses:

I - No caso de desistência do fornecimento, em qualquer fase do certame licitatório, será aplicada multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total contratado;

II - Por descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida no edital e/ou contrato (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), o qual venha causar quaisquer espécies de dano ou prejuízo ao SENAC/MA será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

III – Deixar de assinar o contrato e/ou receber a ordem de fornecimento de forma injustificada, no prazo de 10(dez) dias após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, qual seja, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

7.1.1.1 As multas poderão ser cumulativas se a assim a situação aconselhar e somente serão aplicadas após a apresentação de defesa por parte da contratada, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da notificação emitida pelo SENAC/MA;

7.1.1.2 A multa, eventualmente imposta as EMPRESA(S) VENCEDORA(S), serão automaticamente descontada da garantia contratual depositada no início do contrato, caso tenha e das faturas a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

7.1.1.3 Caso a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) não tenha nenhum valor a receber do SENAC / MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

7.1.1.4 Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento da multa, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o SENAC / MA proceder à cobrança judicial da multa.

7.1.2 A penalidade de advertência será aplicada no caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou que venham a causar dano ao SENAC/MA ou a terceiros;

7.1.3 A penalidade de suspensão do direito de licitar será imposta à contratada, nos seguintes casos:

I - Deixar de fornecer o objeto ou apresentar documentação falsa, exigida para a execução;

II - Falhar ou fraudar na execução do contrato;

III - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal

7.1.4 As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, casos em que a autoridade que ensejar sua aplicação exporá os motivos para tanto.

7.1.5 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAC / MA;

7.1.6 Antes da aplicação de qualquer penalidade será facultada à parte contrária a defesa por escrito, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato;

7.1.7 As multas previstas nesta seção não eximem a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao SENAC / MA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

II – Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital de Pregão Presencial nº 017/2014 e seus anexos, as propostas vencedoras e o Processo nº 442 / 2014;

III – É vedado caucionar ou utilizar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do SENAC / MA;

IV – A(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) se obrigam a realizarem os fornecimentos, constantes na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos moldes descritos no Edital de Pregão Presencial nº 017/2014 e na medida das necessidades do SENAC / MA;

CLÁUSULA NONA – DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de São Luis – MA como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS firmado a partir dessa Ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via Administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do SENAC / MA.

São Luís – MA, 24 de novembro de 2014.

José Arteiro da Silva
Presidente do Conselho Regional do SENAC / MA

Laércio Henrique Aragão Mendes
***Representante da empresa* LUCK CRIAÇÕES LTDA**

TESTEMUNHAS:

José Ahirton Batista Lopes
Diretor Regional do SENAC / MA

Claudio Soares Cordeiro
Gerente Administrativo e Financeiro do SENAC / MA